

권 고 사 항

1. 제 목 : 퇴사자 퇴사일 승인에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 직원이 그 직을 사직하고자 사직원을 제출할 경우 이사장(또는 병원장)의 승인을 받아 면직 처리하고, 계약직 직원의 경우 계약기간 종료일을 퇴직일로 면직 처리하고 있으며, 퇴직하는 달의 보수는 「보수규정」에 따라 지급하고 있습니다.

「민법」 제660조에 따르면 근로자가 사직서를 제출한 경우 제출 월의 임금 지급 후 다음 월의 임금 지급일이 경과하여야 사직서 제출에 따른 해직의 효력이 발생하여 당해 근로계약관계의 종료가 성립하도록 정하고 있습니다.

한편, 우리 공단 「보수규정」 제6조에는 재직기간 1년 이상인 사람이 퇴직(그 달 1일자로 퇴직하는 경우 제외)하는 경우에는 당해 월정액 급여 전액을 지급하고, 재직기간 1년 미만인 사람이 퇴직하는 경우에는 급여지급일(25일) 이전 퇴직자에 한하여 일할 계산하여 급여를 지급하고, 보수의 일할 금액은 해당 월의 대소를 불문하고 월정액의 209분의 8로 계산하도록 정하고 있습니다.

또한, 본사 A부에서는 “2014년 총액 관리 필요사항 통보(a-1357호, '14. 6.18.)”를 시행하여 정규직 1인당 인건비 단가 절감을 통한 총액인건비 관리를 위해 특이한 경우를 제외하고 퇴사자의 퇴사일을 월말로 승인하여 인원은 감소하고 인건비는 증가하여 단가가 상승하는 경우를 방지하도록 요구하였습니다.

따라서, 1년 이상 재직한 직원이 월 중(2일~24일 사이) 퇴직을 요청하는 경우 특이한 경우를 제외하고는 말일자로 퇴직을 승인하여 퇴직 당월 1개월 미만 근무에도 불구하고 급여 월정액 전액을 지급하는 일이 발생하지 않도록 관리하여야 할 것이며, 계약직 직원의 경우 최초 계약시점에 계약종료일에 따른 인건비 증감사항을 고려하여 최대한 말일자로 계약이 종료될 수 있도록 관리하여야 할 것입니다.

그런데, '15년 1월~'16년 3월 기간 중 ○○병원 퇴사자들에 대한 퇴직 당월 급여지급 현황을 살펴본 결과, 1년 이상 재직한 직원 중 각 월 2일~24일 사이에 퇴직 승인한 직원이 24명(정규직 6명, 계약직 18명)인 것으로 확인되었으며, [표 1]과 같이 해당 직원들에게 지급된 퇴직 당월 월정액 총액(84,923천원)과 실제 근무일수 기준 일할 금액 총액(36,957천원)을 비교한 결과 47,966천원의 인건비가 추가로 부담되어 퇴직자에 대한 퇴직일 승인에 관한 관리가 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 1년 이상 재직 직원 월중(2일~24일) 퇴사자 현황

연번	직급	성명	입사일	퇴사일	지급액	근무일수 기준 일할 금액	증감
1	!!!	***	'10.01.04.	'15.01.02.	9,085,360	695,530	8,389,830
2	!!!	***	'10.02.08.	'15.03.06.	9,658,780	2,218,280	7,440,500
3	&&직4급	***	'13.03.18.	'15.08.24.	3,678,600	3,379,380	299,220
4	^^직5급	***	'10.09.29.	'15.03.20.	3,084,140	2,361,060	723,080
5	##직	***	'95.03.23.	'15.03.23.	3,883,640	3,419,090	464,550
6	##직	***	'94.09.01..	'16.01.08.	3,835,490	1,174,500	2,660,990
7	계약직(!!!)	***	'14.03.03.	'15.03.02.	9,520,330	728,830	8,791,500
8	계약직(^^직)	***	'13.05.28.	'15.05.22.	2,955,050	2,488,460	466,590
9	계약직(^^직)	***	'13.12.23.	'15.12.22.	2,955,050	2,488,460	466,590
10	계약직(^^직)	***	'14.03.17.	'15.12.18.	2,955,050	2,036,020	919,030
12	계약직(^^직)	***	'15.02.02.	'16.02.17.	2,431,600	1,582,290	849,310
13	계약직(\$\$직)	***	'13.10.04.	'15.09.06.	2,328,500	534,780	1,793,720
14	계약직(\$\$직)	***	'13.12.16.	'15.03.15.	2,955,050	1,696,680	1,258,370
15	계약직(\$\$직)	***	'14.01.20.	'15.04.17.	2,975,050	1,935,920	1,039,130
16	계약직(\$\$직)	***	'14.02.03.	'15.03.06.	2,328,500	534,780	1,793,720
17	계약직(\$\$직)	***	'14.03.11.	'16.03.10.	2,238,500	856,840	1,381,660
18	계약직(\$\$직)	***	'14.03.17.	'16.03.16.	2,955,050	1,809,790	1,145,260
19	계약직(\$\$직)	***	'14.03.17.	'16.03.16.	2,955,050	1,809,790	1,145,260
20	계약직(\$\$직)	***	'14.03.17.	'15.06.14.	2,328,500	1,247,810	1,080,690
21	계약직(\$\$직)	***	'14.12.08.	'16.03.07.	2,328,500	623,900	1,704,600
22	계약직(\$\$직)	***	'14.02.03.	'15.02.02.	2,278,500	174,430	2,104,070
23	계약직(\$\$직)	***	'14.04.07.	'15.04.06.	2,358,500	541,670	1,816,830
24	계약직(\$\$직)	***	'14.07.07.	'15.07.24.	2,850,050	2,618,230	231,820
합계					84,922,840	36,956,520	47,966,320

※ 본봉, 기준급, 직무급 등 근무일수에 따라 일할 지급되는 급여항목만 산정

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 사직자 월말 퇴사처리와 계약직 말일자 계약종료 등을 통해 인력운영 및 인건비 집행의 효율성을 기하시기 바랍니다.(권고)